民法主題整理：法律行為總論

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§71-§118（總則編第四章-第五章）
共計 29 題

壹、意思表示（真意保留、通謀虛偽、錯誤、詐欺脅迫）

一、109年 第7題

甲、乙二人，因其父遺產分配之事失和甚久。某日，其母丙病危，召甲乙前來，丙對甲說：「乙有4個孩子要養，負擔很重，你可否將分得之丁公司的股票贈送給他？」甲內心不願意但為安慰丙，即對乙表示願意贈與股票，乙立即允受之。下列敘述，何者正確？

(A) 甲贈與之意思表示非出於真意，故無效
(B) 甲贈與之意思表示雖非出於真意，乙不知甲內心實無贈與之意，甲之贈與意思表示仍有效
(C) 如乙明知甲內心實無贈與之意，甲贈與之意思表示仍有效
(D) 如乙明知甲內心實無贈與之意，甲乙間之贈與是通謀虛偽表示，故無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲表示之內容與內心真意不一致，**屬真意保留**（心中保留，§86前段）。依§86前段，真意保留之意思表示原則上**有效**，非當然無效
(B)	☑	依§86前段，表意人無欲為其意思表示所拘束之意，而為意思表示者，其意思表示**不因之無效**。乙不知甲無真意→甲之贈與意思表示**有效**
(C)	✗	依§86但書，若相對人**明知**表意人心中保留（即知其非真意），該意思表示**無效**。故乙明知時，甲之意思表示無效
(D)	✗	通謀虛偽意思表示（§87 I）須雙方**通謀**，即雙方合意為虛偽表示。本題甲單方面隱藏真意，乙並未與甲通謀，故非通謀虛偽意思表示，而是**真意保留**

[!NOTE]
重點整理

- **真意保留**（§86）：表意人單方面知悉表示與真意不一致；相對人不知→有效；相對人明知→無效
- **通謀虛偽意思表示**（§87 I）：雙方合意為虛偽表示→無效。須雙方均知悉且合意
- 區分關鍵：真意保留為**單方**隱藏真意，通謀虛偽為**雙方**合意虛偽

二、108年 第6題

甲為避免其土地被債權人乙強制執行，遂與丙通謀虛偽買賣，並將土地所有權移轉登記給丙，且土地交付給丙。丙又將該土地賣給惡意之丁，並完成土地所有權移轉登記及交付。下列有關當事人間之法律關係之敘述，何者錯誤？

(A) 甲與丙間之買賣契約無效
(B) 丁得主張，其有效取得土地之所有權
(C) 丙與丁間之買賣契約有效
(D) 甲與丙間之土地所有權移轉無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲丙間之買賣契約為**通謀虛偽意思表示**（§87 I），無效
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	§87 I但書：通謀虛偽意思表示之無效，不得對抗**善意第三人**。丁為**惡意**第三人，不受§87 I但書保護，丁**不得**主張有效取得所有權
(C)	☑	丙丁間之**買賣契約**（債權行為）為獨立之法律行為，丙以自己名義出賣→不因甲丙間通謀虛偽而當然無效。惟丙無處分權（§118），所有權移轉（物權行為）之效力另論
(D)	☑	甲丙間之所有權移轉行為亦屬通謀虛偽意思表示，依§87 I**無效**

[!NOTE]
重點整理

- **通謀虛偽意思表示**（§87 I）：表意人與相對人通謀而為虛偽之意思表示→無效
- §87 I但書：其無效不得對抗**善意第三人**→保護交易安全
- 惡意第三人不受保護：丁明知通謀虛偽→不得主張善意取得
- 債權行為與物權行為分別判斷效力

三、112年 第8題

甲與乙訂立買賣契約，將其所有之A地出賣於乙，雙方約定實際交易價格為新臺幣（下同）1,000萬元，然為逃漏稅捐，在買賣契約書上記載為700萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲與乙通謀虛偽意思表示，整個買賣契約無效
(B) 依買賣契約書記載，在700萬元範圍契約有效
(C) 買賣價金以實際交易價格為準，甲得向乙請求1,000萬元
(D) 甲得依意思表示錯誤之規定，決定是否要撤銷

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲乙確有買賣A地之真意，僅就價金金額為虛偽記載。通謀虛偽的部分僅限於「以700萬元為價金」之表示，非整個買賣契約無效
(B)	✗	700萬元為通謀虛偽之價金記載（§87 I），該部分無效。契約有效之價金非700萬元
(C)	☑	依§87 II：虛偽意思表示，隱藏他項法律行為者，適用關於該項法律行為之規定。甲乙實際合意之交易價格為1,000萬元，此為**隱藏行為**，應以實際合意之1,000萬元為準，甲得向乙請求1,000萬元
(D)	✗	甲乙對價金金額有明確合意（1,000萬元），並無意思表示錯誤之問題。虛偽記載為故意行為，非屬§88之意思表示錯誤

[!NOTE]
重點整理

- **隱藏行為**（§87 II）：通謀虛偽意思表示中隱藏他項法律行為→適用該隱藏行為之規定
- 本題結構：外觀行為（700萬元買賣）→通謀虛偽→無效；隱藏行為（1,000萬元買賣）→有效
- 實務常見：為逃漏稅而低報價金→以實際成交價為準

四、108年 第4題

甲參觀乙所有之A地後，決定買受該地，甲、乙就買賣A地及價金達成共識。後甲致書給乙時誤寫為：「我欲向您購買B地，請問是否同意出售？」乙知道甲將A地誤寫為B地，其所欲購買者實為 A地，乙回信：「同意出售」。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙之意思表示未合致，買賣契約不成立
(B) 甲之意思表示錯誤，得撤銷之
(C) 甲、乙成立A地之買賣契約
(D) 甲、乙成立B地之買賣契約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲乙雙方就買賣A地及價金已達成共識（真意合致），僅書面記載有誤，意思表示實質上已合致
(B)	✗	甲雖誤寫為B地，但乙已明知甲真意為A地。此屬**誤載無傷真意**（falsa demonstratio non nocet），甲無須撤銷，蓋雙方真意一致，不構成§88之意思表示錯誤
(C)	☑	依**誤載無傷真意**原則：雙方真意合致者，不因表示上之錯誤而影響契約之成立。甲乙真意均為買賣A地→成立**A地**之買賣契約
(D)	✗	甲乙雙方真意均非買賣B地，書面記載「B地」僅為誤載，不以誤載之文字為準

[!NOTE]
重點整理

- **誤載無傷真意**（falsa demonstratio non nocet）：雙方真意一致時，不因表示文字之錯誤而影響法律行為之效力
- 與§88意思表示錯誤之區分：§88適用於表意人內心意思與表示不一致且相對人不知；誤載無傷真意則是雙方真意一致，僅外在記載有誤
- 此原則之適用前提：相對人**明知**表意人之真意

五、112年 第6題

甲有 A 地，欲以新臺幣（下同）5,000 萬元賣出；乙欲以 4,000 萬元買進。雙方討價還價之過程中，甲突然寫信給乙，同意以400萬元成交。乙明知這是甲之筆誤，並理解甲之真意是同意以4,000萬元成交。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之筆誤是表示行為錯誤，得撤銷錯誤之意思表示
(B) 乙理解甲之真意，誤載無傷真意，以4,000萬元成交
(C) 甲與乙二人並未互相表示意思一致，故契約不成立
(D) 甲與乙意思不一致時，應由法院依其事件之性質定之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲之筆誤雖屬表示行為錯誤（§88 I），但乙**明知**甲之真意為4,000萬元。依**誤載無傷真意**原則，雙方真意一致，無須撤銷
(B)	☑	乙明知甲之真意為4,000萬元，雙方就價金4,000萬元已有合致→**誤載無傷真意**→以4,000萬元成交
(C)	✗	甲乙雙方就A地以4,000萬元成交，意思已合致。書面記載400萬元為誤載，不影響合意之成立
(D)	✗	依§153 I，當事人互相表示意思一致者，契約成立。本題雙方真意一致（均為4,000萬元），非意思不一致之情形

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **誤載無傷真意**為108年第4題、112年第6題重複出題之考點，屬高頻考點
> - 適用要件：(1) 表示文字與真意不符 (2) 相對人明知表意人真意
> - 效果：以雙方真意為準，不以誤載之文字為準
> - 與§88之區分：§88要求表意人不知其表示與真意不一致，且相對人亦不知

六、111年 第22題

甲無過失卻誤以為乙所有之A畫為B畫，乃委託丙依甲指示之意思向乙購買A畫，並授與代理權，乙允諾出賣A畫於甲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲有意思表示錯誤之撤銷權
(B) 丙有意思表示錯誤之撤銷權
(C) 甲及丙均有意思表示錯誤之撤銷權
(D) 因丙無意思表示之錯誤，故甲無撤銷權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依§104：代理人之意思表示，因其意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情或可得而知其事情，致其效力受影響時，其事實之有無，應就**代理人**決之。但代理人之代理權係經特定法律行為授與者（§105），就該法律行為之意思欠缺，應就**本人**決之。本題丙依甲指示之意思為代理行為→屬§105之情形→意思欠缺應就**本人甲**決之→甲有撤銷權（§88）
(B)	✗	丙為代理人，依甲之指示行事，丙本身並無意思表示錯誤。錯誤存在於本人甲，非代理人丙
(C)	✗	僅甲有撤銷權，丙無錯誤，不生撤銷權
(D)	✗	雖丙本身無錯誤，但依§105，代理權係經特定法律行為授與→意思欠缺應就本人甲決之→甲仍有撤銷權

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§104**（原則）：代理人之意思表示效力，就代理人決之
> - **§105**（例外）：代理權係經**特定法律行為**授與者→就該法律行為之意思欠缺，應就**本人**決之
> - 本題：甲指示丙購買A畫（特定法律行為）→錯誤存在於甲→甲有撤銷權
> - §88意思表示錯誤之撤銷：以表意人無過失為要件。本題甲「無過失」→符合§88要件

七、108年 第5題

甲委任並以書面授與代理權予乙，處理其欲向丙購買土地一事，乙為完成受委任之事務，隱瞞甲，以脅迫之方法迫使原不欲出售土地之丙，心生恐懼而不得不允諾出售予甲。下列敘述，何者正確？

(A) 丙受脅迫而為之意思表示無效
(B) 丙受脅迫而為之意思表示有效，但丙得撤銷之
(C) 丙因非受甲之脅迫而為意思表示，故丙不得撤銷之
(D) 甲須明知或可得而知丙受脅迫而為意思表示，丙始得撤銷之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	受脅迫而為之意思表示非當然無效，而是**得撤銷**（§92 I前段）
(B)	☑	依§92 I前段：因被**脅迫**而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。脅迫之撤銷**不區分**脅迫人為相對人或第三人，均得撤銷。又依§104，代理人之意思表示效力就代理人決之，乙（代理人）為脅迫行為→效果歸屬於本人甲→丙得撤銷
(C)	✗	§92 I關於**脅迫**之規定，不問脅迫人為何人（不同於詐欺之規定），表意人均得撤銷
(D)	✗	此為**詐欺**之要件（§92 I但書：第三人詐欺，須相對人明知或可得而知），非脅迫之要件。脅迫之撤銷不以相對人知情為要件

[!NOTE]
重點整理

- **脅迫**（§92 I前段）：不問脅迫人為相對人或第三人，表意人**均得撤銷**
- **詐欺**（§92 I但書）：第三人詐欺時，須相對人**明知或可得而知**，表意人始得撤銷
- 脅迫 vs 詐欺的關鍵區分：脅迫較嚴重，法律對被脅迫者保護較周全，不附加「相對人知情」之要件
- 代理人為脅迫行為：依§104就代理人決之→視為相對人（本人）方之脅迫

八、109年 第8題

乙委託甲出售其所有之鑽石並授予代理權，甲以乙之名義與丙締結鑽石買賣契約，下列敘述何者正確？

(A) 若甲受丙詐欺，誤以為鑽石為仿造品而低價出賣給丙，甲得撤銷與丙所為之代理行為
(B) 若甲受丙詐欺，誤以為鑽石為仿造品而低價出賣給丙，乙得撤銷與丙之買賣契約
(C) 若乙受丙詐欺，指示甲將鑽石低價出賣給丙，甲所為之代理行為無效
(D) 若乙受丙詐欺，指示甲將鑽石低價出賣給丙，甲所為之代理行為效力未定

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§104，代理人之意思表示被詐欺→就**代理人**決之。甲（代理人）受丙詐欺，但撤銷權之行使主體為**本人乙**（因法律效果歸屬於本人），非代理人甲。甲不得自行撤銷
(B)	☑	甲受丙詐欺→依§104就代理人甲決之→代理行為效力受影響→**本人乙**得依§92 I撤銷與丙之買賣契約。代理之效果歸屬於本人，故撤銷權由本人行使
(C)	✗	乙受丙詐欺而指示甲→依§105（代理權係經特定法律行為授與），就本人乙決之→乙受詐欺→代理行為非無效，而是**得撤銷**
(D)	✗	受詐欺之意思表示非效力未定，而是**有效但得撤銷**（§92 I）

[!NOTE]
重點整理

- **§104**（原則）：代理人受詐欺→就代理人決之→本人得撤銷
- **§105**（例外）：本人指示代理人為特定法律行為→就本人決之→本人受詐欺→本人得撤銷
- 撤銷權行使主體：代理效果歸屬於**本人**→撤銷權由**本人**行使
- 受詐欺之意思表示：有效但**得撤銷**（§92），非無效亦非效力未定

九、112年 第7題

甲使用詐術欺騙乙，讓乙陷於錯誤後，乙與丙訂立買賣契約。下列敘述，何者正確？

(A) 丙明知乙被詐欺或可得而知時，乙始得撤銷意思表示
(B) 不論丙是否明知被詐欺事實或可得而知，乙均得向丙撤銷意思表示
(C) 乙因被甲詐欺而為意思表示，故應向甲撤銷意思表示
(D) 乙因被甲詐欺而為意思表示，不得向丙撤銷意思表示

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲為第三人（非契約相對人），依§92 I但書：被詐欺而為意思表示者，若詐欺係由**第三人**所為，以相對人**明知其事實或可得而知**者為限，始得撤銷之。丙（相對人）明知或可得而知→乙始得撤銷
(B)	✗	第三人詐欺須相對人明知或可得而知，非不問丙是否知情均得撤銷
(C)	✗	撤銷之意思表示應向**相對人丙**為之（§116），非向第三人甲為之

(D) ✗ 符合§92 I但書要件時，乙得向丙撤銷，非完全不得撤銷

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **第三人詐欺**（§92 I但書）：詐欺由第三人為之→須相對人**明知或可得而知**→始得撤銷
> - **相對人詐欺**（§92 I前段）：詐欺由相對人為之→不問其他條件，表意人均得撤銷
> - 撤銷之對象：應向**相對人**為撤銷之意思表示
> - 與脅迫之區分：脅迫不區分第三人或相對人，均得撤銷

十、114年 第11題

甲與中古車商乙訂立買賣契約，向乙購買A車。乙之業務員丙明知該車曾經發生車禍，卻向甲偽稱該車未遭車禍，致甲決定訂約。關於買賣契約之效力，下列敘述，何者正確？

(A) 買賣契約無效
(B) 買賣契約效力未定
(C) 甲得撤銷購買A車之意思表示
(D) 以乙明知其事實或可得而知者為限，甲始得撤銷

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	受詐欺之意思表示並非無效，而是**得撤銷**（§92 I）
(B)	✗	受詐欺之意思表示非效力未定，而是有效但得撤銷
(C)	☑	丙為乙之**受僱人**（業務員），其詐欺行為應視為**乙本人之詐欺**，而非第三人詐欺。蓋受僱人於執行職務範圍內所為之詐欺行為，應歸責於僱用人。故甲**得撤銷**其意思表示，不以乙明知或可得而知為要件
(D)	✗	此為**第三人詐欺**（§92 I但書）之要件。丙為乙之受僱人，執行職務範圍內之詐欺應歸責於乙，視為**相對人之詐欺**，無須適用第三人詐欺之嚴格要件

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **受僱人詐欺 vs 第三人詐欺**：受僱人於執行職務範圍內之詐欺→視為**相對人之詐欺**（§92 I前段），不以相對人明知或可得而知為要件
> - 判斷標準：詐欺人與相對人間是否有僱傭關係或其他類似關係，以及詐欺行為是否在職務範圍內
> - 本題丙為乙之業務員，向客戶銷售車輛屬職務範圍→丙之詐欺歸責於乙

貳、條件與期限

十一、112年 第1題

甲為法律系大四學生，清明掃墓時遇到伯父乙，乙聽聞甲正努力準備國家考試，為鼓勵甲，便向甲表示：「如果你今年通過司法官、律師考試，金榜題名、為家族爭光的話，我就送你一台 A 牌汽車。」乙之表示為何種性質之附款？

(A) 附停止條件
(B) 附解除條件
(C) 附始期
(D) 附終期

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	「如果你通過考試，我就送你車」→法律行為之效力繫於**將來不確定事實之成就**→為**附停止條件**（§99 I）。考試是否通過為不確定事實，條件成就前法律行為不生效力
(B)	✗	附解除條件（§99 II）：法律行為已生效力，於條件成就時失其效力。本題贈與尚未生效，非已生效後始消滅
(C)	✗	附始期（§100前段）：法律行為於**確定會到來**之期限屆至時始生效力。「通過考試」為不確定事實，非確定會到來之期限
(D)	✗	附終期：法律行為於期限屆至時失其效力。與本題情形不符

[!NOTE]
重點整理

- **條件**（§99）：繫於**將來不確定事實**之成就或不成就
  - 停止條件：條件成就→法律行為生效力
  - 解除條件：條件成就→法律行為失其效力
- **期限**（§100）：繫於**將來確定會到來**之事實
  - 始期：期限屆至→法律行為生效力
  - 終期：期限屆至→法律行為失其效力
- 區分關鍵：事實是否「確定會發生」→確定＝期限；不確定＝條件

十二、114年 第15題

甲向乙購買商品一批轉賣於丙，甲、乙雙方約定付款之期限為：「丙付款於甲後，甲應立即支付貨款於乙」。嗣後，丙因經營不善倒閉而未能支付貨款於甲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙之約定，不影響雙方之買賣契約之效力，乙仍得隨時請求甲付款
(B) 丙之付款為甲付款於乙之條件，因丙倒閉致條件不成就，乙不得請求甲付款
(C) 丙之付款為甲付款於乙之不確定期限，於丙倒閉時，甲應付款於乙之清償期屆至
(D) 丙之付款為甲付款於乙之不確定期限，於丙倒閉時，甲應即對乙負給付遲延責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲乙約定「丙付款後甲始付款」，此約定對甲付款義務之履行時期有影響，乙非得隨時請求
(B)	✗	「丙付款於甲」從交易常態觀之，丙最終必然要支付（或確定不支付），此屬**不確定期限**（何時付款不確定，但終將確定是否能支付），非停止條件。不確定期限與條件之區分：期限終將屆至（或確定不屆至），條件則成就與否全然不確定
(C)	☑	依實務見解，此類「丙付款後甲始付款」之約定，應解釋為**不確定期限**（§100）。丙因倒閉而確定無法付款時→期限視為屆至→甲之清償期屆至→乙得請求甲付款
(D)	✗	丙倒閉時清償期始屆至，但甲須經乙**催告**後始負遲延責任（§229 I），非清償期屆至即當然遲延

[!NOTE]
重點整理

- **不確定期限 vs 條件**之區分：
  - 不確定期限：事實終將確定（到來或確定不到來），僅時間不確定
  - 條件：事實成就與否全然不確定
- 「丙付款後甲始付款」→不確定期限（丙是否付款終將確定）
- 不確定期限於「確定不到來」時→視為期限屆至→清償期屆至
- 遲延責任仍須經催告（§229 I），非期限屆至即當然遲延

參、代理（有權代理、無權代理、表見代理）

十三、108年 第13題

關於代理，下列敘述，何者正確？

(A) 本人授與代理權後不得限制代理權
(B) 表見代理只適用於意定代理，法定代理無適用之餘地
(C) 表見代理即為狹義之無權代理
(D) 代理人死亡後，代理權由其繼承人繼承之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§107前段：代理權之限制及撤回，不得以之對抗善意第三人。可知本人得限制代理權，惟其限制不得對抗善意第三人

表見代理（§169）以「本人自己之行為表示以代理權授與他人」或「知他人表示為其代理人而不為反對之表示」為要件，適用於**意定**

(B) ☑ **表見代理**（§169）以「由自己之行為表示以代理權授與他人」或「知他人表示為其代理人而不為反對之表示」為要件，適用於**意定代理**。法定代理之代理權範圍由法律規定，不生表見代理之問題

(C) ✗ 表見代理與狹義無權代理不同。表見代理（§169）使本人負授權人責任，效果類似有權代理；狹義無權代理（§170）則效力未定，須本人承認

(D) ✗ 代理權具有一**身專屬性**，代理人死亡時代理權消滅，不得由繼承人繼承

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **表見代理**（§169）：本人表示授與代理權或知他人表示為其代理人而不反對→對善意第三人負授權人責任
> - 表見代理僅適用於**意定代理**，法定代理之權限法定，不生表見代理
> - §107：代理權之限制及撤回，不得對抗善意第三人
> - 代理權具一身專屬性→代理人死亡→代理權消滅

十四、110年 第8題

甲為雜貨店老闆，僱用乙為員工處理店內一切事務，並同時授與代理權給乙。下列敘述，何者正確？

(A) 若乙辭職，乙之代理權仍繼續存在，不受其基本法律關係消滅之影響
(B) 甲在乙任職期間，得撤回乙之代理權，代理權之撤回為有相對人之單獨行為
(C) 甲死亡後，代理權原則上不消滅
(D) 代理權之授與，不得附條件

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	代理權雖具有獨立性（得與基本法律關係分離），但基本法律關係消滅時，代理權原則上亦隨之消滅（除另有約定外）。乙辭職→僱傭關係消滅→代理權原則上消滅
(B)	☑	依§108 I：代理權得於其所由授與之法律關係存續中撤回之。代理權之撤回為**有相對人之單獨行為**，向代理人為撤回之意思表示即生效力，無須相對人同意
(C)	✗	本人死亡時，意定代理權原則上**消滅**（代理權之存續以代理關係為基礎）
(D)	✗	代理權之授與為**單獨行為**，法無禁止附條件，得附停止條件或解除條件

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§108 I**：代理權不因法律關係之終止而消滅，亦得於其所由授與之法律關係存續中撤回之
> - 代理權之撤回：**有相對人之單獨行為**
> - 代理權之獨立性：代理權之授與為獨立之法律行為，得與基本法律關係分離
> - 惟§108 II搭配§107：代理權之撤回不得對抗善意第三人

十五、110年 第10題

關於代理之效力與代理權之授與，下列敘述，何者正確？

(A) 本人向代理人為代理權之授與者，稱為內部授權
(B) 間接代理為代理之一種類型
(C) 代理人所為或所受意思表示之效力，因其為限制行為能力人而受影響
(D) 受監護宣告者於意識回復時，撤銷監護宣告前，所為代理權之授與行為，有效

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	**內部授權**：本人向**代理人**為代理權之授與。**外部授權**：本人向**第三人（交易相對人）**表示授與代理權。選項(A)所述為內部授權，正確
(B)	✗	**間接代理**（隱名代理）：代理人以**自己名義**為法律行為，效果先歸屬代理人再移轉本人。間接代理**非民法上之代理**（§103以本人名義為代理之要件），不屬代理之類型
(C)	✗	依§104：代理人所為或所受意思表示之效力，**不因其為限制行為能力人而受影響**。限制行為能力人得為代理人
(D)	✗	受監護宣告者為**無行為能力人**（§15），其所為之意思表示（包括授與代理權）**無效**（§75）。即使意識回復，於撤銷監護宣告前仍屬無行為能力人，所為之授權行為無效

[!NOTE]
重點整理

- **內部授權**：向代理人為之；**外部授權**：向交易相對人為之
- **§104**：限制行為能力人**得為代理人**，其代理行為效力不受影響
- **間接代理**：以自己名義為之，非民法上之代理
- 受監護宣告者於撤銷前為無行為能力人→其法律行為無效（§75）

十六、111年 第24題

關於代理權之撤回，下列敘述，何者正確？

(A) 為法定代理權之消滅原因
(B) 代理權之撤回，為有相對人之單獨行為
(C) 代理權之撤回，應經相對人之同意，始生效力
(D) 代理權不得於其所由授與之法律關係存續中撤回之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	代理權之**撤回**為**意定代理**之消滅原因，法定代理權之消滅依法律規定（如監護終止等），非以撤回方式消滅
(B)	☑	代理權之撤回為**有相對人之單獨行為**，本人單方向代理人為撤回之意思表示即生效力，無須代理人同意
(C)	✗	撤回為**單獨行為**，無須相對人（代理人）之同意
(D)	✗	依§108 I：代理權**得於**其所由授與之法律關係存續中撤回之。即使基本法律關係仍存續，本人仍得撤回代理權

[!NOTE]
重點整理

- 代理權之撤回：**有相對人之單獨行為**（110年第8題、111年第24題重複出題）
- §108 I：代理權得於基本法律關係存續中撤回
- 撤回的效果：代理權消滅；但依§107，撤回不得對抗善意第三人
- 法定代理 vs 意定代理消滅原因不同

十七、113年 第5題

下列關於雙方或自己代理禁止之敘述，何者正確？

(A) 禁止自己代理之規定，僅適用於意定代理，不及於法定代理
(B) 甲父贈與A地於二歲之子乙，甲父得代理其子乙與自己訂立有效之贈與契約
(C) 甲贈與秘書乙A地一筆，乙代理甲辦理移轉A地所有權移轉登記於自己名下，該移轉登記效力未定
(D) 甲未經出賣人乙與買受人丙之許諾，代理雙方訂立A地買賣契約，該買賣契約無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§106禁止自己代理及雙方代理之規定，**包括法定代理**在內，非僅限於意定代理
(B)	☑	§106但書：經本人許諾或**專為履行債務**者，不在此限。甲父贈與A地於二歲之子乙，甲父代理乙與自己訂約→對乙而言為**純獲法律上利益**，且本人（甲父本身）已許諾→有效。又依實務，父為未成年子女之利益所為之行為，不在禁止之列
(C)	✗	甲已贈與A地於乙，乙代理甲辦理所有權移轉登記→屬§106但書「**專為履行債務**」之情形（履行甲之贈與義務），不受自己代理禁止之限制→移轉登記**有效**
(D)	✗	違反§106禁止雙方代理之規定，法律效果為**無權代理**（效力未定，依§170），非當然無效

[!NOTE]
重點整理

- **§106**：代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為（自己代理），亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為（雙方代理）
- §106但書例外：(1) 經本人許諾 (2) **專為履行債務**
- 違反§106之效果：**無權代理**（效力未定），非無效
- §106適用於意定代理及法定代理

十八、114年 第3題

依民法代理之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 意定代理之代理人有數人者，除法律另有規定或本人另有意思表示外，各代理人均得各自行使之
(B) 代理適用於法律行為，包括一切身分行為
(C) 無行為能力人不得為代理人，限制行為能力人得為代理人
(D) 代理人逾越代理權，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§168：代理人有數人者，其代理行為**應共同為之**。但法律另有規定或本人另有意思表示者，不在此限。故原則上為**共同代理**，非各自行使
(B)	✗	代理適用於**財產上之法律行為**。**身分行為**（如結婚、離婚、收養等）原則上**不得代理**，因身分行為具有高度人格性，須本人親自為之
(C)	☑	依§104：代理人所為意思表示之效力，**不因其為限制行為能力人而受影響**。故限制行為能力人得為代理人。無行為能力人因欠缺意思能力，不得為代理人
(D)	✗	代理人**逾越**代理權→屬**無權代理**（§170），效力未定，須經本人承認始對本人發生效力，非直接對本人生效

[!NOTE]
重點整理

- **§168**：數代理人原則上**共同代理**
- **§104**：限制行為能力人得為代理人
- **身分行為**原則上不得代理（結婚、離婚、認領、收養等）
- 逾越代理權→無權代理（§170）→效力未定

十九、113年 第7題

甲畫家受監護宣告，在心智清醒時，將代理權授與乙，讓乙代理銷售甲之畫作。假設乙無過失不知甲受監護宣告，以甲之代理人名義與丙訂立買賣契約，並以移轉所有權之意思將甲之畫作交付於善意無過失之丙。詎料甲之監護人拒絕承認乙之代理行為，下列敘述，何者正確？

(A) 丙是善意無過失，故可以善意取得甲之畫作
(B) 甲在心智清醒時授與乙代理權，該授權有效
(C) 乙縱使無過失，仍然須對丙負損害賠償責任
(D) 乙因非故意，所以無須對丙負損害賠償責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	**善意取得**（§801、§948）適用於「無權處分」之情形。本題乙為無權代理（以甲之名義為之），非無權處分。無權代理之情形，善意取得規定**不適用**
(B)	✗	甲受監護宣告→為**無行為能力人**（§15）。無行為能力人之意思表示**無效**（§75）。即使心智清醒時所為之授權行為，於撤銷監護宣告前仍屬無效
(C)	☑	依§110：無代理權人以他人之代理人名義所為之法律行為，對於善意之相對人，負損害賠償之責。§110之損害賠償責任為**無過失責任**，乙縱無過失，仍須對善意之丙負損害賠償責任
(D)	✗	§110之無權代理人損害賠償責任為**無過失責任**，不以故意或過失為要件

[!NOTE]
重點整理

- 受監護宣告之人→無行為能力人（§15）→所為法律行為無效（§75）→包括授與代理權
- **§110**：無權代理人對善意相對人之損害賠償責任→**無過失責任**
- **善意取得**不適用於「無權代理」，僅適用於「無權處分」
- 區分無權代理（以本人名義）與無權處分（以自己名義），法律效果不同

二十、108年 第3題

甲無任何權限擅自出售乙所有而寄放於甲處之一幅畫予丙時，請就甲係無權代理及甲係無權處分之情形，下列敘述，何者正確？

(A) 如丙明知甲無處分權限時，無論甲係無權代理或無權處分，丙仍皆得請求甲履行契約
(B) 如丙明知甲無處分權限時，無論甲係無權代理或無權處分，即使因非可歸責於甲之事由致未能取得該畫之所有權，丙皆得請求甲負損害賠償責任
(C) 丙為善意無過失且已受領該畫時，無論甲係無權代理或無權處分，丙皆取得該畫之所有權
(D) 丙明知甲無處分權限但已受領該畫時，如乙承認甲之無權代理或無權處分之行為，丙即取得該畫之所有權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	無權代理時：丙明知甲無代理權→為惡意→依§110反面解釋，甲不對惡意之丙負責；且依§171，丙（惡意）不得行使撤回權。無權處分時：甲以自己名義出賣，丙明知甲無權→買賣契約仍有效（債權行為不以有處分權為要件），丙得請求甲履行。兩者結論不同，非「皆得」
(B)	✗	無權代理時：§110之損害賠償針對善意相對人，丙為惡意→甲不負§110之責。結論不同，非「皆得」
(C)	✗	無權代理時：丙善意無過失→善意取得適用於**無權處分**，不適用於**無權代理**。以本人名義為代理行為時，法律行為效力未定，善意取得規定不適用
(D)	☑	無權代理時：乙（本人）承認→代理行為有效（§170 I）→丙取得所有權。無權處分時：乙（權利人）承認→處分行為有效（§118 I）→丙取得所有權。兩者均因乙之承認而使丙取得所有權

[!NOTE]
重點整理

- **無權代理**（§170）vs**無權處分**（§118）之比較：
    - 無權代理：以**本人名義**為之，效力未定，經本人承認生效
    - 無權處分：以**自己名義**處分他人之物，處分行為效力未定，經權利人承認生效
- 善意取得（§801、§948）：僅適用於**無權處分**，不適用於無權代理
- 兩者共通點：均得因權利人之**承認**而使行為生效

二十一、109年 第2題

甲未得乙允許，以自己名義出售並讓與乙所有之腳踏車予丙；A 未經 B 允許，卻以 B 之名義代理 B 出售並讓與B所有之書籍予C。關於上述兩種情形，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲讓與乙所有之腳踏車予丙是無權處分，A以B名義所為之法律行為是無權代理
(B) 無權處分及無權代理，原則上效力未定
(C) 丙如善意並無重大過失可取得所有權，C如善意並無重大過失也可善意取得
(D) 無權代理行為可為負擔行為，亦可為處分行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲以**自己名義**出售乙之腳踏車→**無權處分**（§118）。A以**B之名義**代理→**無權代理**（§170）。定性正確
(B)	☑	無權處分（§118 I）及無權代理（§170 I），原則上均為**效力未定**，須經權利人/本人承認
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	丙為善意無重大過失→**可善意取得**腳踏車所有權（無權處分＋動產善意取得§801、§948）。C為善意無重大過失→A為無權代理，善意取得規定**不適用於無權代理**→C**不能**善意取得
(D)	☑	無權代理行為可為**負擔行為**（如訂立買賣契約）及**處分行為**（如讓與所有權），兩者均得以代理方式為之

[!NOTE]
重點整理

- 本題與108年第3題為相同考點：**無權代理 vs 無權處分**
- 核心區分：善意取得**僅適用於無權處分**，不適用於無權代理
- 無權代理之相對人保護：僅有§110損害賠償（善意）及§169表見代理
- 108年、109年連續出題

二十二、110年 第2題

甲未經乙之授權，於民國 102年 1 月 1 日，以乙之代理人名義與丙訂立買賣契約；甲於同年 9月 15日因受監護宣告而成為無行為能力人，乙於同年9月20日承認甲之無權代理行為。甲與丙所訂立買賣契約之效力為何？

(A) 無效
(B) 效力未定
(C) 有效，效力及於甲
(D) 有效，效力及於乙

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲為無權代理，依§170 I效力未定，非當然無效。乙承認→有效
(B)	✗	乙已於9月20日承認，效力已確定，非仍為效力未定
(C)	✗	代理之效果歸屬於**本人乙**，非代理人甲
(D)	☑	乙（本人）承認甲之無權代理行為→依§170 I，買賣契約對本人**乙**發生效力→有效，效力及於乙。甲嗣後受監護宣告（9/15）不影響乙承認之效力（9/20），蓋本人承認權之行使取決於本人，與代理人之行為能力變動無關

[!NOTE]
重點整理

- **§170 I**：無權代理人以代理人之名義所為之法律行為，非經本人承認，對於本人不生效力→經承認→有效
- 本人之**承認**為獨立之意思表示，不受代理人嗣後行為能力變動之影響
- 代理之效果歸屬於**本人**，非代理人
- 承認為溯及既往（§170），使法律行為自始有效

二十三、110年 第7題

下列關於狹義無權代理之敘述，何者正確？

(A) 相對人得主張本人應負授權人責任
(B) 無代理權人所為之法律行為，相對人無論善意或惡意，在本人承認前，均得行使撤回權
(C) 撤回係相對人阻止無權代理行為發生效力之意思表示
(D) 無代理權人所為之代理行為無效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	**授權人責任**為§169**表見代理**之法律效果，非狹義無權代理。表見代理要件：本人有可歸責之外觀
(B)	✗	依§171但書：相對人於行為時**明知**其無代理權者，不得撤回。故惡意之相對人**不得**行使撤回權
(C)	☑	依§171前段：無代理權人所為之法律行為，其相對人得於本人承認前撤回之。**撤回**係相對人阻止無權代理行為發生效力之意思表示
(D)	✗	狹義無權代理之法律行為**效力未定**（§170 I），非無效。經本人承認→有效；本人拒絕承認→無效

[!NOTE]
重點整理

- **狹義無權代理**（§170-§171）：
  - 效力：效力未定
  - 本人得承認或拒絕
  - 相對人之撤回權（§171）：限**善意**相對人，於本人承認前行使
  - 催告權（§170 II）：相對人得定相當期限催告本人確答
- §170 II：本人逾期未為確答者，視為**拒絕承認**

二十四、111年 第23題

下列關於狹義無權代理之敘述，何者正確？

(A) 無權代理人對於惡意相對人亦應負損害賠償責任
(B) 無權代理人若無故意或過失，對於善意之相對人毋須負損害賠償責任
(C) 本人承認無權代理行為時，該代理行為始對於本人發生效力
(D) 本人對無權代理未為承認前，相對人得催告本人確答是否承認，本人逾期未為確答者，推定拒絕承認

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§110：無代理權人對於**善意**之相對人負損害賠償責任。對惡意相對人不負§110之責
(B)	✗	§110之損害賠償為**無過失責任**，無代理權人縱無故意或過失，仍對善意相對人負損害賠償責任
(C)	☑	依§170 I：無權代理人以代理人名義所為之法律行為，非經本人**承認**，對本人不生效力→經本人承認→始對本人發生效力
(D)	✗	依§170 II：本人逾期未為確答者，**視為拒絕承認**。「視為」為法律擬制，非「推定」（推定得反證推翻，視為不得推翻）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§110無過失責任**：無代理權人對善意相對人之損害賠償責任不以過失為要件（111年第23題、113年第7題反覆出題）
> - **視為 vs 推定**之區分：
>   - 視為（擬制）：法律效果確定，不得以反證推翻
>   - 推定：得以反證推翻
> - §170 II：逾期未確答→**視為**拒絕承認（法律擬制）

二十五、113年 第9題

乙自稱其為甲之代理人，將甲之高級音響出售於丙，於收受約定價金後，交付該音響。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙為無權代理，其以甲之名義所為之法律行為效力未定
(B) 丙得定相當期限，催告甲確答是否承認
(C) 丙得善意取得該音響之所有權
(D) 僅於丙不知乙無代理權時，丙得於甲承認前撤回其法律行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	乙無代理權以甲之名義為法律行為→**無權代理**（§170 I）→效力未定
(B)	☑	依§170 II：相對人得定相當期限，催告本人確答是否承認
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	**善意取得**（§801、§948）適用於**無權處分**，不適用於**無權代理**。乙以甲之名義為之→為無權代理→丙不得善意取得
(D)	☑	依§171：相對人得於本人承認前撤回之。但相對人於行為時**明知**無代理權者，不得撤回。故僅善意（不知）之丙得撤回

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 本題再次確認：**善意取得不適用於無權代理**（108年第3題、109年第2題、113年第9題共三次出題）
> - 無權代理vs無權處分→善意取得之適用為核心區辨
> - 相對人之保護手段：催告權（§170 II）、撤回權（§171，限善意）、損害賠償（§110，限善意）

二十六、111年 第30題

富商甲欲購買丙建設公司所蓋之 A 豪宅，但為避人耳目，委託好友乙以乙之名義向丙購買，並登記在乙名下。下列敘述，何者錯誤？

(A) 因甲未授與乙代理權，故甲無法對丙主張A宅為其所有
(B) 甲未授與乙代理權，但甲乙間有委任關係存在，故甲得向乙請求移轉A宅之所有權於甲
(C) 甲未授與代理權於乙，但該 A 宅交易之委任契約，應以書面委任，始為有效，故甲不得向乙請求移轉A宅之所有權
(D) 甲乙間成立間接代理

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	乙以**自己名義**向丙購買→**屬間接代理**（隱名代理），法律效果先歸屬於乙。甲未授與代理權，甲與丙無直接法律關係→甲無法對丙主張所有權
(B)	☑	甲乙間有**委任關係**，乙為甲之利益取得A宅所有權後，依委任之規定（§541 II），乙應將取得之權利移轉於甲→甲得向乙請求移轉所有權
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	**委任契約**為**諾成契約**，不以書面為要件，口頭約定即可成立。不動產買賣契約不以書面為成立要件（§166之1僅為訓示規定），委任他人購買不動產之委任契約亦無須書面 甲委託乙以**乙之名義**購買→乙以自己名義為法律行為→**屬間接代理**（隱名代理）。間接代理非民法上之代理（§103），

(D) ☑ 而是委任關係

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **間接代理**（隱名代理）：受託人以**自己名義**為法律行為，效果先歸屬受託人，再依委任關係移轉於委託人
> - 間接代理非民法上之代理（民法代理=直接代理=以本人名義）
> - 委任契約為**諾成契約**（§528），不以書面為要件
> - §541 II：受任人以自己名義取得之權利，應移轉於委任人

肆、契約之成立（要約承諾、意思實現）

二十七、109年 第14題

甲以電子郵件向好友乙表示欲以新臺幣 5 萬元購買其所珍藏之 A 畫，乙於收信後直接將 A 畫郵寄給甲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙間買賣契約係以意思實現方式，於交寄A畫時成立
(B) 甲、乙間買賣契約係以意思實現方式，於A畫到達甲時契約成立
(C) 甲、乙間買賣契約係以默示承諾方式，於交寄A畫時契約成立
(D) 甲、乙間買賣契約係以默示承諾方式，於A畫到達甲時契約成立

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	**意思實現**（§161）：依習慣或依其事件之性質，承諾**無須通知**者，在相當時期內有可認為承諾之事實時，契約為成立。本題乙將A畫郵寄給甲→甲終將收到A畫→此方式屬於**對甲為通知**（物品寄達即為通知到達），故非意思實現
(B)	✗	同上，非意思實現。且意思實現之成立時點為有可認為承諾之事實時（非到達時）
(C)	✗	乙將A畫郵寄給甲，**屬默示承諾**（以行為表示承諾之意思），但承諾為**有相對人之意思表示**，依§94到達主義，於承諾意思表示**到達**相對人時生效→非交寄時成立
(D)	☑	乙郵寄A畫給甲→以行為表示承諾→**默示承諾**。承諾為有相對人之意思表示，依到達主義（§94），於A畫**到達甲**時承諾生效→契約成立

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **意思實現**（§161）vs**默示承諾**之區分：
>
> - 意思實現：承諾**無須通知**，有可認為承諾之事實即成立
> - 默示承諾：以行為表達承諾意思，但仍**屬有相對人之意思表示**，須到達相對人
>
> - 判斷標準：該承諾行為是否構成對相對人之「通知」
> - 寄送標的物→物品到達~等同通知到達→屬默示承諾（非意思實現）
> - 意思實現之典型例：投幣至自動販賣機、無人看管之停車場停車

二十八、113年 第16題

下列關於要約與要約引誘之敘述，何者錯誤？

(A) 要約僅得向特定人為之，要約引誘，則得對不特定人為之
(B) 甲建商在報上刊登廣告宣傳將在臺北車站附近推出新建案，此則廣告屬要約引誘
(C) 設置自動販賣機陳列商品標價販售，係為要約
(D) 要約引誘是一種意思通知

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題問「何者錯誤」）	要約**非僅得向特定人為之**。依§154 II：貨物標定賣價陳列者，視為要約（對不特定人之要約）。又§154 I但書亦承認對不特定人要約之可能。故要約亦得向不特定人為之
(B)	☑	建商之廣告宣傳**屬要約引誘**（§154 I但書之反面解釋），意在引起他人向其為要約，非表示受拘束之意思
(C)	☑	設置自動販賣機陳列商品標定價格→依§154 II：**視為要約**。消費者投幣選購即為承諾
(D)	☑	要約引誘為一種**意思通知**（觀念通知），表達欲與他人訂約之意願，但尚未具備受拘束之效果意思，非法律行為

[!NOTE]
重點整理

- **要約**（§154）：以訂立契約為目的，向相對人表示願受拘束之意思表示
- **要約引誘**：引起他人向自己要約之意思通知，非要約
- §154 II：貨物標定賣價陳列者→**視為要約**（自動販賣機）
- 要約得向特定人或不特定人為之（§154 I但書）
- 價目表之寄送→視為**要約引誘**（§154 I但書）

伍、法源

二十九、110年 第9題

下列關於民法法源之敘述，何者正確？

(A) 依民法規定，判決為民法之法源，可作為各級法院裁判之依據
(B) 事實上之習俗，為民法之法源
(C) 依民法規定，行政規則得為民法之法源
(D) 物權得依習慣法創設

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§1：民事，法律所未規定者，依**習慣**；無習慣者，依**法理**。民法法源為法律、習慣、法理三者，**判決非民法之法源**
(B)	✗	§1所稱之「習慣」係指**習慣法**（有法的確信之慣行），非僅事實上之習俗（Sitte）。事實上之習俗欠缺法的確信，不具法源地位
(C)	✗	行政規則非民法之法源。民法法源依§1為法律、習慣（習慣法）、法理
(D)	☑	依§757修正後規定：物權除依法律或**習慣**外，不得創設。故物權得依**習慣法**創設，例如最高限額抵押權、讓與擔保等均係由習慣法發展而來

[!NOTE]
重點整理

- **民法法源**（§1）：法律→習慣（習慣法）→法理
- **習慣 vs 習俗**：習慣法須有**法的確信**（opinio juris）；單純習俗無法的確信
- **§757**（修正後）：物權除依**法律**或**習慣**外不得創設→例外承認習慣法創設物權
- 判決、行政規則均非民法法源

體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	合計
意思表示（真意保留、通謀虛偽、錯誤、詐欺脅迫）	§4、§5、§6	§7、§8		§22	§6、§7、§8		§11	10
條件與期限					§1		§15	2
代理（有權代理）	§13		§8、§10	§24		§5、§7	§3	7
代理（無權代理）	§3	§2	§2、§7	§23、§30		§9		7
契約之成立		§14				§16		2
法源			§9					1

二、高頻考點摘要

優先順序	考點	出題次數	重要度
1	無權代理 vs 無權處分（善意取得之適用）	4	★★★★★
2	代理權之撤回（有相對人之單獨行為）	3	★★★★★
3	誤載無傷真意（§88之區辨）	3	★★★★★
4	詐欺與脅迫之撤銷（第三人 vs 相對人）	3	★★★★★
5	§104/§105代理人意思表示效力之判斷	3	★★★★
6	§110無權代理人之無過失責任	2	★★★★
7	通謀虛偽意思表示與隱藏行為	2	★★★★
8	條件與期限之區分	2	★★★

9	表見代理（§169）之適用範圍	2	★★★
10	雙方代理與自己代理（§106）	1	★★★

三、關鍵區辨整理

區辨主題	概念A	概念B	關鍵差異
無權代理 vs 無權處分	以**本人名義**為之（§170）	以**自己名義**處分他人之物（§118）	善意取得僅適用於無權處分
真意保留 vs 通謀虛偽	**單方**隱匿真意（§86）	**雙方**合意虛偽（§87）	真意保留原則有效；通謀虛偽無效
詐欺撤銷 vs 脅迫撤銷	第三人詐欺須相對人**明知或可得而知**（§92 I但書）	脅迫**不問**脅迫人為何人（§92 I前段）	脅迫保護較周全
受僱人詐欺 vs 第三人詐欺	受僱人於職務範圍內詐欺→視為**相對人之詐欺**	第三人詐欺→須相對人明知或可得而知	受僱人非第三人
意思實現 vs 默示承諾	承諾**無須通知**，有事實即成立（§161）	**有相對人之意思表示**，須到達生效（§94）	通知之有無
條件 vs 期限	繫於**不確定事實**（§99）	繫於**確定會到來**之事實（§100）	事實是否確定
§104 vs §105	原則：就**代理人**決之	例外（特定法律行為授權）：就**本人**決之	授權是否特定
狹義無權代理 vs 表見代理	效力未定，須本人承認（§170）	本人負授權人責任（§169）	本人有無可歸責之外觀
視為 vs 推定	法律擬制，**不得反證推翻**	法律推定，**得以反證推翻**	§170 II視為拒絕承認

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 29 題，涵蓋法律行為總論之核心考點。